

한국에너지공단 상임감사

주 의 / 권 고

제 목 에너지 절약계획서 검토 소요일수 산정 부적정

소 관 부 서 건물에너지실

조 치 부 서 건물에너지실

내 용

1. 업무개요

건물에너지실은 에너지 절약계획서 검토업무의 운영 및 검토기관으로 국토교통부(이하 “국토부”라 한다)로부터 지정되어 해당 업무를 수행하고 있다. 건물에너지실은 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토부 고시) 및 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 건축물의 효율적인 에너지 관리를 위하여 열손실 방지, 에너지절약형 설비 사용 등을 비롯하여 에너지절약 설계에 대한 의무사항 및 에너지성능 지표를 확인하기 위하여 일정 규모(연면적 500m²) 이상 신축 건축물의 건축허가 신청 시 건축주로부터 에너지 절약계획서를 제출받아 검토하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「녹색건축물 조성 지원법 시행규칙」 제7조⁵⁾ 및 공단 「에너지 절약계획서 검토 업무 운영규정」 제8조⁶⁾에 따르면, 계획서의 검토 요청을 받은 경우에는 수수료가

5) 규칙 제7조(에너지 절약계획서 등) ③ 에너지 절약계획서 검토기관은 법 제14조제2항 후단에 따라 허가권자(「건축법」 제5조제1항에 따른 건축허가권자를 말하며, 「건축법」 외의 다른 법령에 따라 허가·신고 권한이 다른 행정기관의 장에게 속하는 경우에는 해당 행정기관의 장을 말한다. 이하 같다)로부터 에너지 절약계획서의 검토 요청을 받은 경우에는 제7항에 따른 수수료가 납부된 날부터 10일 이내에 검토를 완료하고 그 결과를 지체 없이 허가권자에게 제출하여야 한다. 이 경우 건축주가 보완하는 기간 및 공휴일·토요일은 검토기간에서 제외한다.

6) 규정 제8조(계획서의 검토결과 처리 등) ① 검토자는 계획서의 검토결과를 검토기관의 장에게 결재를 득한 후 세움터 및 검토시스템을 통해 허가권자에게 [별지 제2호서식]에 따른 검토필증을 발급하여야 한다.

납부된 날로부터 10일 이내에 검토를 완료하고, 그 결과를 지체없이 허가권자에게 제출하여야 하며, 해당 결과에 대한 검토필증을 발급하여야 한다. 이때 검토 처리 기간은 서류 보완 기간(보완요청 당일 및 보완서류 접수일 포함)과 공휴일·토요일은 제외한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 중 최근 5개월 간 건물에너지실이 검토한 에너지 절약 계획서를 에너지절약통합포털(세움터, 오프라인 접수 건 제외)에서 총 00건을 샘플링하여 점검한 결과는 아래 [표]와 같으며, 검토필증에 명시되어 있는 검토 처리기간과 검토자가 실제 검토에 소요된 기간이 상이한 사례(00건, 오차율 약 00%)를 확인하였다.([별표] 참조)

[표] 에너지 절약계획서 검토필증 점검결과

구분	건수(건)	점검결과
(가재생략)		

이와 같이 오차율이 크게 발생한 이유는 검토자별로 검토 처리기간을 다르게 판단하거나, 서로 다른 산정방식을 적용하고 있고, 검토자가 직접 검토 소요일수를 계산하여 검토필증에 수기로 입력하였기 때문으로 판단된다.

건물에너지실은 「녹색건축물 조성 지원법 시행규칙」 제7조⁷⁾에 따라, 제도 운영

③ 검토자는 검토수수료가 납부된 날로부터 10일 이내에 그 검토결과를 허가권자에게 회신하여야 한다. 단, 제9조의3 제2항에 따라 수수료를 면제받는 경우에는 접수증 발급일로부터 10일 이내로 한다.

④ 제3항에 따른 검토처리 기간에는 건축주가 보완하는 기간(보완요청 당일과 보완서류 접수일을 포함) 및 공휴일·토요일은 검토기간에서 제외한다.

7) 규칙 제7조(에너지 절약계획서 등) ⑥ 에너지 절약계획서 검토업무 운영기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 법 제15조제1항에 따른 건축물의 에너지절약 설계기준 관련 조사·연구 및 개발에 관한 업무
2. 법 제15조제1항에 따른 건축물의 에너지절약 설계기준 관련 홍보·교육 및 컨설팅에 관한 업무
3. 에너지 절약계획서 작성·검토·이행 등 제도 운영 및 개선에 관한 업무
4. 에너지 절약계획서 검토 관련 프로그램 개발 및 관리에 관한 업무
5. 에너지 절약계획서 검토 관련 통계자료 활용 및 분석에 관한 업무
6. 에너지 절약계획서 검토기관별 검토현황 관리 및 보고에 관한 업무
7. 에너지 절약계획서 검토기관 점검 등 제1호부터 제6호까지에서 규정한 사항 외에 국토교통부장관이 요청하는 업무

및 프로그램 개발·관리 등의 업무를 수행하여야 하며, 최근 3년간(2022년~2024년) 계획서 검토 실적이 연평균 0,000건에 달하는 점을 고려할 때, 오차율을 줄이기 위해 검토자에게 통일된 검토 처리기간 산정방식을 안내하고, 소요 기간을 자동으로 산출하는 방식을 도입하는 등 에너지절약통합포털 시스템을 개선할 필요가 있다.

관련부서 의견 건물에너지실은 별도 이견을 제시하지 않았으며, 에너지 절약통합포털의 시스템을 개선하고 검토업무 담당자 대상 교육 등 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 건물에너지실장은

- ① 에너지 절약계획서의 검토필증에 명시된 검토 처리기간과 실제 소요일수가 상이한 사례가 발생하지 않도록 검토 업무를 철저히 관리하도록 하고, (주의)
- ② 검토 소요일수를 자동으로 산정하는 방식으로 시스템을 개선하여, 시스템 장애 등 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하고는 검토자가 수기로 입력하지 않도록 관리하시기 바랍니다. (권고)

[별표] 에너지 절약계획서 검토필증 점검내역

연번	접수번호	건물명칭	검토자	검토필증 소요일	실제 소요일	점검 결과
(기재생략)						

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

연번	접수번호	건물명칭	검토자	검토필증 소요일	실제 소요일	점검 결과
----	------	------	-----	-------------	-----------	----------

(기재생략)

자료 : 한국에너지공단 에너지 절약계획서 온라인 검토 시스템